



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/524/2026, de 1 de junio, por la que se declara la extinción de la autorización ambiental concedida por Orden de 10 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a «Cerámica Cuesta Vila, S.A.» para una fábrica de material cerámico, ubicada en el término municipal de Toro (Zamora). Expte.: 005-26-DEZA.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.— La fábrica de material cerámico ubicada en el t.m. de Toro (Zamora), titularidad de Cerámica Cuesta Vila, S.A., para la fábrica de material cerámico con código PRTR 02754, está afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

AA		ORDEN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2008	http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/02/27/pdf/BOCYL-D-27022009-40.pdf
AZ	Actualización por DT 1ª suelos, aguas subterráneas y paradas y arranques	Orden FYM/49/2014, de 3 de enero,	http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/10/pdf/BOCYL-D-10022014-4.pdf
MNS	MNS-CI: Modificación atmosfera y residuos	ORDEN DE 1 DE OCTUBRE DE 2010,	http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/10/27/pdf/BOCYL-D-27102010-19.pdf
MNS	MNS 1: uso de coque de petróleo harina de granilla de uva y orujillo de aceituna como combustibles alternativos EIA sometimiento pasa a MS	ORDEN FYM/440/2015, de 7 de mayo	http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/06/09/pdf/BOCYL-D-090620-15-11.pdf

Segundo.— Por la inspección desarrollada a esta instalación desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora el 27 de mayo de 2026, determinan que las instalaciones para la fabricación de material cerámico llevan sin funcionar desde 2017, al menos, y en la actualidad están clausuradas y en parte desmanteladas, por lo que procede cursar la baja en IPPC por cese de la actividad autorizada en las instalaciones.

En estos informes se pone de manifiesto la presencia de residuos sin gestionar, afectados por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

Tercero.— El Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático con fecha 28 de mayo de 2026 emite informe sobre la procedencia de cursar esta baja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental en el caso de actividades o instalaciones recogidas en los apartados A y B.1 del anexo I del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 20. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Segundo.– El artículo 48.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, regula los supuestos de extinción de las autorizaciones ambientales por remisión al artículo 13.5 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. A estos efectos, el citado artículo 13.5 determina que una vez verificado que se cumplen las condiciones relativas al cierre, establecidas en la autorización ambiental, el órgano competente dictará resolución autorizando el cierre y extinguiendo la autorización ambiental.

Como quiera que en la actualidad la instalación objeto del presente expediente se encuentra sin la actividad descrita en la Orden de 10 de noviembre de 2008 de la Consejería de medio ambiente por la que se concede autorización ambiental a Cerámica Cuesta Vila, S.A. para la fábrica de material cerámico, ubicada en el término municipal de Toro (Zamora), desde el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático se informa favorablemente la extinción de la citada autorización ambiental.

Tercero.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y en relación con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la medida que la Orden de 3 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede la autorización ambiental, objeto de la presente declaración de extinción, fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, concurren razones de interés público vinculadas con el principio de seguridad jurídica que aconsejan publicar la presente orden en el citado boletín oficial.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general y pertinente aplicación,

RESUELVO

Extinguir la autorización ambiental concedida por Orden de 10 de noviembre de 2008 de la Consejería de medio ambiente por la que se concede autorización ambiental a Cerámica Cuesta Vila, S.A. para la fábrica de material cerámico, ubicada en el término municipal de Toro (Zamora).



Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación; o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 1 de junio de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ